



Nr. 472 Ministerbesprechung vom 16. September 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1452, S. 453–458

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Stegerwald, Groener, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, v. Bülow, Sautter, Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schäffer; MinDir. Zarden (P. 1, 2 und 5), MinDir. Schäfer (P. 1, 2); Votr.LegR v. Kaufmann-Asser; MinR Feßler, Vogels, Küsel-Glogau (P. 4), Schaefer (P. 5), Claußen (P. 2), Quassowski (P. 2), Volkmar (P. 4), Jonas (P. 4); ORegR Schmölder (P. 2); Referent Pohl (P. 2); RbkPräs. Luther (P. 1–3); PrHandM Schreiber (P. 1–3), PrFM Höpker Aschoff (P. 4); PrMinR Krücke (P. 4); Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien.
2. Entwurf einer Verordnung über die Bestellung eines Kuratoriums und eines Reichskommissars für das Bankgewerbe.
3. Personalsache.
4. Vereinfachungen und Ersparnisse auf dem Gebiete der Rechtspflege.
5. Entwurf einer Verordnung über Kapitalherabsetzung in erleichterter Form.

1. Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien.

Staatssekretär Dr. Joël führte aus, daß Bedenken gegen den Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien von keiner Seite mehr geltend gemacht worden seien. Eine weitere Beratung des vom Reichskabinett bereits angenommenen Entwurfs sei deshalb nicht nötig.

Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis ¹.

¹ Der VOEntw. wurde als 1. Teil der NotVO über Aktienrecht, Bankenaufsicht und eine Steueramnestie vom 19.9.31 am 21.9.31 im RGBl. I, S. 493 veröffentlicht.

2. Entwurf einer Verordnung über die Bestellung eines Kuratoriums und eines Reichskommissars für das Bankgewerbe.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs vor².

Der *Reichsbankpräsident* führte aus, daß die Verordnung grundsätzlich auf Banken beschränkt werden müsse, die Bilanzen veröffentlichen müßten. Das Kuratorium könne jedoch vielleicht die Kompetenzen des Reichskommissars auf die Bankiers erweitern, deren Geschäfte in der Annahme von Depositen bestehe. Im übrigen halte er es nicht für richtig, die Kompetenzen des Reichskommissars einzeln aufzuzählen³.

Der *Preußische Minister für Handel und Gewerbe* erklärte, eine Aufzählung der einzelnen Kompetenzen des Reichskommissars für das Bankgewerbe sei dann nicht notwendig, wenn zu § 5 in einem besonderen Absatz 2 eine Vorschrift des Inhalts geschaffen werde, daß das Kuratorium entscheiden könne, ob und welche Grundsätze für den Reichskommissar für das Bankgewerbe aufzustellen sind⁴. Eine völlige Herausnahme der Privatbankiers aus dem Entwurf halte er nicht für zweckmäßig. Den Vorschlag des Reichsbankpräsidenten halte er für annehmbar.

Was die Aufsicht über die Staatsbanken betreffe, so gehe die übereinstimmende Ansicht des Reichs und der betreffenden Länder dahin, daß Aufsicht und Kontrolle dieser Staatsbanken nur im Benehmen mit den Aufsichtsinstanzen der Länder möglich sei. Man sei sich dahin einig geworden, eine derartige Bestimmung in die Verordnung nicht aufzunehmen, jedoch diese Feststellung protokollarisch festzulegen.

Einen besonderen Beirat halte er nicht für erforderlich.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß auch das Reichskabinett die Schaffung eines besonderen Beirats im Entwurf nicht für erforderlich halte.

Der *Reichsminister des Innern* schlug vor, auch die Spekulationsgeschäfte leitender Angestellter in dem Entwurf zu verbieten.

Staatssekretär *Dr. Joël* äußerte unter Zustimmung der übrigen Mitglieder des Reichskabinetts Bedenken gegen diesen Vorschlag.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß der Entwurf zunächst dem erweiterten Wirtschaftsausschuß des Reichskabinetts vorgelegt werden solle⁵.

3. Personalsache.

Der *Reichskanzler* bat um Zustimmung des Reichskabinetts, dem Herrn Reichspräsidenten den Ministerialdirektor im Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe, *Dr. Ernst*, zum Reichskommissar für das Bankgewerbe vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* erteilte die Zustimmung.

4. Vereinfachungen und Ersparnisse auf dem Gebiete der Rechtspflege.

Auf Vorschlag des *Stellvertreters des Reichskanzlers* und *Reichsministers der Finanzen*, der inzwischen den Vorsitz in der Sitzung übernommen hatte, trug Staatssekretär *Dr. Joël* die zwischen dem Reich und Preußen auf dem Gebiete der Justizreform noch vorhandenen Streitpunkte vor⁶.

² In den neuen VOEntw. vom 15.9.31 (R 43 I/647, Bl. 235) waren die in der Ministerbesprechung vom 14.9.31 (Dok. Nr. 469, P. 3) vorgebrachten Änderungsvorschläge eingearbeitet worden.

³ Die Kompetenzen des Rkom. für das Bankgewerbe waren in § 3 des VOEntw. aufgeführt (R 43 I/647, Bl. 231).

⁴ Vgl. diesen pr. Gegenvorschlag in R 43 I/647, Bl. 235.

⁵ S. Dok. Nr. 474.

⁶ Mit Schreiben vom 4.9.31 hatte der PrMinPräs. Braun dem RK einige Sparmaßnahmen auf dem Gebiete der Rechtspflege vorgeschlagen (R 43 I/1213, Bl. 10–14). Das RJMin. hatte nach eingehenden Besprechungen mit den pr. Ressorts am 12.9.31 einen

a) Übertragung aller erstinstanzlicher, nicht vermögensrechtlicher Streitigkeiten, insbesondere auch der Ehesachen und aller vermögensrechtlichen Sachen mit einem 6 000 RM nicht übersteigenden Streitwerte an alle Einzelrichter.

Das *Reichskabinett* lehnte diese Übertragung ab, weil von einer derartigen Änderung eine Verschlechterung der Rechtspflege zu erwarten sei.

b) Erhöhung der Zuständigkeit der Amtsgerichte bei Festsetzung der Wertgrenze von 800,- RM auf 1 000,- RM.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden.

c) Erhöhung der Berufungssumme von 50,- RM auf 100,- RM und der Beschwerdesumme von 30,- RM auf 50,- RM.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden.

d) Senkung der durch die Notverordnung vom 1. Dezember 1930 bereits um 10% gesenkten Gebühren der Rechtsanwälte in Armensachen in den Wertstufen bis zu 800,- RM um weitere 10%, in den höheren Wertstufen um weitere 15%.

Staatssekretär Dr. *Joël* äußerte schwerste Bedenken gegen eine derart weitgehende Gebührensensenkung. Er führte aus, daß die Rechtsanwaltschaft mit den größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Die Schwierigkeiten würden durch eine derartige Vorschrift in starkem Maße vermehrt werden. Die politischen Folgen weiterer Proletarisierung der Rechtsanwaltschaft seien vorauszusehen. Wie die Geschichte lehre, würden viele Rechtsanwälte sich zu Führern der radikalen Parteien machen. Eine solche Entwicklung könne nicht im staatspolitischen Interesse liegen. Es sei auch zu bedenken, daß bei den jetzt gültigen Armenrechtsgebühren in den niedrigeren Wertstufen die Bürounkosten des Rechtsanwalts kaum gedeckt würden. Der *Preußische Finanzminister* erklärte, auf eine derartige Senkung der Gebühren großes Gewicht legen zu müssen. Sie würde nicht unerhebliche Ersparnisse für die Preußische Justiz zur Folge haben.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* bezeichnete es als notwendig, diese Frage in Anwesenheit des Reichskanzlers eingehend zu erörtern⁷.

e) Änderung der Vollstreckungsintervention im Beschlußverfahren.

Staatssekretär Dr. *Joël* äußerte schwere Bedenken gegen eine derartige Änderung.

Der *Preußische Finanzminister* erklärte, auf diese Änderung verzichten zu können.

5. Entwurf einer Verordnung über Kapitalherabsetzung in erleichterter Form.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* bezeichnete es als notwendig, daß die Möglichkeit zur Kapitalherabsetzung in erleichterter Form für Aktiengesellschaften usw. geschaffen werde. Es werde zweckmäßig sein, eine besondere Verordnung hier herauszugeben.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß diese Frage zunächst in Ressortbesprechungen unter Zuziehung der Reichsbank geklärt werden müsse⁸.

entsprechenden NotVOEntw. mit einer Stellungnahme zu den Vorschlägen des PrMinPräs. vorgelegt, in der die strittigen Punkte zwischen dem RJMin. und Preußen dargelegt worden waren (R 43 I/1213, Bl. 16–26).

⁷ S. Dok. Nr. 476, P. 5.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 476, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 472 Ministerbesprechung vom 16. September 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1693–1696 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D472>